Annexe 1 — Exemples de cadres européens existants pour la réalisation d'une AIPD

Le RGPD ne précise pas la procédure à suivre pour effectuer une AIPD et laisse le loisir aux responsables du traitement de recourir à un cadre qui complète leurs pratiques de travail existantes, sous réserve néanmoins que celui-ci prenne en compte les éléments décrits à l'article 35, paragraphe 7. Il peut s'agir d'un cadre sur mesure pour le responsable du traitement ou commun à un secteur particulier. Un certain nombre de cadres développés par les APD de l'UE ainsi que de cadres sectoriels européens ont été publiés, dont en particulier les suivants:

Exemples de cadres européens génériques:

- DE: Standard Data Protection Model, V.1.0 – Trial version, 2016[31].
  https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/SDM-Methodology_V1_EN1.pdf
- ES: *Guía para una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales (EIPD)*, Agencia española de protección de datos (AGPD), 2014.
  https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_EIPD.pdf
- FR: *Étude d'impacts sur la vie privée (PIA)*, Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), 2015.
  https://www.cnil.fr/fr/etude-dimpacts-sur-la-vie-privee-suivez-la-methode-de-la-cnil
- UK: *Conducting privacy impact assessments code of practice*, Information Commissioner's Office (ICO), 2014.
  https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1595/pia-code-of-practice.pdf

Exemples de cadres européens sectoriels:

- Cadre relatif à l'analyse de l'impact sur la vie privée et la protection des données pour les applications RFID [32].
  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp180_annex_en.pdf
- Modèle d'analyse d'impact sur la protection des données des réseaux intelligents et des systèmes intelligents de mesure [33]
  http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_dpia_smart_grids_forces.pdf

---

[31] Unanimement et positivement adopté (avec l'abstention de la Bavière) par la 92e conférence des autorités indépendantes pour la protection des données du Bund et des Länder qui s'est tenue à Kühlungsborn les 9 et 10 novembre 2016.

[32] Voir aussi:

- la recommandation de la Commission du 12 mai 2009 sur la mise en œuvre des principes de respect de la vie privée et de protection des données dans les applications reposant sur l'identification par radiofréquence;
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009H0387&from=FR
- l'avis 9/2011 sur la proposition révisée des entreprises relative au cadre d'évaluation de l'impact sur la protection des données et de la vie privée des applications reposant sur l'identification par radiofréquence (RFID).
  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp180_fr.pdf

[33] Voir aussi l'avis 07/2013 sur le modèle d'analyse d'impact relative à la protection des données pour les réseaux intelligents et les systèmes de relevés intelligents (modèle d'AIPD) élaboré par le groupe d'experts 2 de la task-force sur les réseaux intelligents de la Commission. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp209_fr.pdf